

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יונתן מישרקי
ארז מלול

פ/4981/25

הצעת חוק ניווד מידע רפואי (תיקון – הוספת גופים ציבוריים), התשפ"ה–2024

תיקון סעיף 1 1. בחוק ניווד מידע רפואי, התשפ"ד–2024¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "בית חולים ציבורי" יבוא :

"גוף ציבורי" – משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים ; "

(2) אחרי ההגדרה "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" יבוא :

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ"ה–1995²; "

(3) בהגדרה "מקבל מידע", אחרי "בריאות" יבוא "או גוף ציבורי כאמור
בסעיף 3(ב)(2)", ;

(4) בהגדרה "נותן שירותי בריאות", אחרי פסקה (5) יבוא :

"(6) צבא הגנה לישראל ;

(7) משרד הביטחון, לעניין סעיף 43 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
התשי"ט–1959 [נוסח משולב]³; "

(8) המוסד לביטוח לאומי, לעניין סעיף 3 לחוק התגמולים לנפגעי
פעולות איבה, התש"ל–1970⁴, ולעניין סעיפים 86 עד 89 לחוק הביטוח
הלאומי ; "

(5) בהגדרה "סל מידע", אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה".

תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי –

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 1106.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

⁴ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

- (1) במקום "בהגדרה" נותן שירותי בריאות" יבוא "להלן";
- (2) במקום "סעיף 21" יבוא "סעיף 21 :
- (1) גוף המנוי בהגדרה "נותן שירותי בריאות";
- (2) גוף ציבורי המנוי בתוספת השנייה, לענין זכויות הנובעות ממצבו הבריאותי של אדם אשר מימושן מול הגוף הציבורי מותנה בקבלת מידע רפואי על המבקש, המפורטות באותה תוספת."
- תיקון סעיף 9 3. בסעיף 9 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א)(1), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא :
- "(ד) לענין גוף ציבורי המנוי בתוספת השנייה – הוא מבקש את המידע למטרת מתן הזכויות המפורטות לצד אותו גוף, ולמטרה זו בלבד."
- (2) בסעיף קטן (ב), האמור בו יסומן כפסקה (1) ואחריה יבוא :
- "(2) לא הסכים אדם להעברת המידע הרפואי לגביו למטרת מיצוי זכויותיו לפי חוק זה, לא תיפגענה זכויותיו עקב סירובו כאמור."
- תיקון סעיף 12 4. בסעיף 12(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא :
- "(4) בלי לגרוע מהוראות פסקה (3), לענין צבא הגנה לישראל ושירות בתי הסוהר, המידע הוא מידע שאין למסרו לפי סעיף 9(א)(1) או (2) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁵."
- תיקון סעיף 29 5. בסעיף 29 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב), במקום "התוספת" יבוא "התוספת הראשונה";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ג) השר, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לתקן, בצו, את התוספת השנייה."
- תיקון סעיף 30 6. בסעיף 30(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "לתוספת" יבוא "הראשונה".
7. בתוספת לחוק העיקרי, במקום הכותרת יבוא "תוספת ראשונה".
8. אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא :
- שנייה

⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

”תוספת שנייה

(סעיף 9(א)(1)(ד))

(1) המוסד לביטוח לאומי לעניין כל אחד מאלה :

- (א) גמלה לשמירת היריון לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי ;
 - (ב) גמלת נכות מעבודה לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי ;
 - (ג) דמי תאונה (לנפגע תאונות אישיות) לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי ;
 - (ד) גמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי ;
 - (ה) גמלת ילד נכה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי ;
 - (ו) קצבת שירותים מיוחדים לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי ;
 - (ז) גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי ;
 - (ח) תגמול נכות לנפגע פעולות איבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל–1970 ;
- (2) משרד הביטחון לעניין הכרה כנכה צה”ל לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט–1959 [נוסח משולב] ;
- (3) משרד הבריאות לעניין כל אלה :
- (א) גמלת ניידות לפי הסכם בדבר גמלת הניידות שנחתם בין המוסד לביטוח לאומי למשרד האוצר בהתאם לסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי ;
 - (ב) סל שיקום למתמודדי נפש לפי חוק שיקום מתמודדי נפש בקהילה, התש”ס–2000⁶ ;
 - (ג) סיוע במימון אשפוז סיעודי למטופלים סיעודיים או תשושי נפש לפי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ;
 - (ד) השתתפות במימון מכשירי שיקום וניידות לפי סעיף 4 לתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.”

⁶ ס”ח התש”ס, עמ’ 231.

דברי הסבר

חוק ניווד מידע רפואי, התשפ"ד–2024 (להלן – החוק), קובע כי נותני שירותי בריאות המנויים בחוק יחויבו בהעברת מידע רפואי ביניהם, אם ניתנה הסכמת המטופל להעברת המידע לגביו ורק למטרות הקבועות בחוק, שהן: טיפול רפואי במטופל, העברת מידע מקופת חולים שבה היה אדם מבוטח לקופת החולים שעבר אליה ושירות של הצגת כלל המידע הרפואי למבוטח על ידי קופת החולים שבה הוא מבוטח. נותני שירותי הבריאות שיחויבו בהעברת מידע כאמור הם, בין היתר, קופת חולים, בית חולים ציבורי, מרכז רפואי גריאטרי ומשרד הבריאות לעניין שירותי הבריאות שהוא נותן לפי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (כגון טיפות החלב). החוק נועד לטפל באחד האתגרים המרכזיים במערכת הבריאות המודרנית – הנגישות והניידות של מידע רפואי בין גופים ציבוריים שונים.

ואולם, ישנם גופים ציבוריים נוספים הנותנים טיפול רפואי שאינם כלולים במסגרת החוק הקיים כגון צה"ל. לכן, המידע הרפואי אודות מטופל בגופים אלה לא יהיה נגיש לנותני שירותי בריאות אחרים ולהפך, מה שעלול לפגוע ביכולת להעניק למטופל טיפול מיטבי המבוסס על מידע מלא. כמו כן, ישנם גופים ציבוריים שמעניקים זכויות הנובעות ממצבו הבריאותי של אדם אשר מימושן מול הגוף הציבורי מותנה בקבלת מידע רפואי על המבקש, כגון המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון. הוספת גופים אלה לחוק, כך שנותני שירותי בריאות יחויבו להעביר אליהם מידע רפואי בהסכמתו של המטופל, תסייע למבקש למצות את זכויותיו.

לפיכך, מוצע להוסיף לרשימת נותני שירותי הבריאות בחוק המחויבים בהעברת מידע רפואי על פי הוראות החוק ורשאים לבקש היתר לקבלת מידע רפואי, גופים ציבוריים המעניקים טיפול רפואי. כמו כן, מוצע להוסיף תוספת שנייה לחוק ולמנות בה רשימה של משרדי ממשלה ומוסדות מדינה שנותנים זכויות הנובעות ממצבו הבריאותי של אדם, ומימושן כרוך בהגשת מידע רפואי, כגון המוסד לביטוח לאומי. גופים אלה יהיו רשאים על פי המוצע לבקש היתר לקבלת מידע רפואי מנותני שירותי בריאות, על פי הוראות החוק. עוד מוצע להסמיך את שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, לתקן את רשימת הגופים הציבוריים בתוספת השנייה, כך שניתן יהיה לתקן את הרשימה לפי הצורך. לעניין זה מוצע להבהיר כי זכויותיו של אדם לא ייפגעו אם יחליט לסרב למסור את המידע הרפואי למטרת מיצוי זכויותיו לפי החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' בחשוון התשפ"ה (04.11.2024)